

1514446-31.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2165309/2020 - 70º D.P. VILA EMA, 12295108 - 70º D.P. VILA EMA, 1516/20/361 - 70º D.P. VILA EMA, 2165309 - 70º D.P. VILA EMA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1514446-31.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514446-31.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2165309/2020 - 70º D.P. VILA EMA, 12295108 - 70º D.P. VILA EMA, 1516/20/361 - 70º D.P. VILA EMA, 2165309 - 70º D.P. VILA EMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATAS DOS SANTOS SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

JONATAS DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, porque, supostamente, em 07 de julho de 2020, por volta de 14h40min, ou seja, em ocasião de calamidade pública decorrente da chamada "pandemia de COVID-19", e na Rua Adolfo Celi, 100, Bairro

Sapopemba, nesta Capital, o acusado tinha em depósito, ocultava e guardava drogas para tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida, com determinação de citação do réu e concessão de liberdade provisória (fls. 64/65).

O réu foi citado, tendo sido apresentada resposta à acusação (fls. 84/185).

Ratificado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para a presente oportunidade, ocasião em que foi ouvida uma testemunha, prejudicado o interrogatório do réu em virtude da revelia.

Ao final, o Ministério Público pugnou pela absolvição, no que foi acompanhado pela Defesa.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A presente ação penal é improcedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão da droga, pelo laudo de constatação provisório e pelo laudo definitivo (fls. 52/54).

Contudo, a autoria delitiva não restou cabalmente demonstrada pela prova oral produzida.

Com efeito, a testemunha Rodrigo Tadeu Araujo, policial civil, disse, em juízo, que já efetuou muitas prisões em flagrante no local, recordando-se que foram indiciados e presos cerca de 20 pessoas em virtude de interceptação telefônica. Em razão do tempo decorrido e por não ter recebido requisição com antecedência (a despeito do que consta às fls. 124/125), não se lembra especificamente sobre a situação envolvendo o acusado Jonatas.

O contexto probatório está deveras frágil para amparar o édito condenatório, com bem apontado pelo Ministério Público, em suas alegações finais, com o que a absolvição se impõe.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

'Indícios de autoria e materialidade - fato que, embora suficiente para oferecimento de denúncia, não justifica a condenação, devendo as provas colhidas em sede policial serem corroboradas com as colhidas em juízo - valor probatório que não pode ser absoluto quando não observado o contraditório e a ampla defesa' (RT 834/686).

Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolver JONATAS DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, da imputação contida na denúncia.

Defiro o levantamento, em favor do réu, do valor apreendido nos autos. Não reclamada a quantia, em até 90 dias, da prolação da presente, por analogia ao disposto no art. 345 do CPP, proceda-se à transferência do numerário apreendido em favor do fundo penitenciário.

Havendo bens apreendidos, decorridos 90 dias da publicação da presente decisão, sem que o proprietário manifeste interesse na sua restituição, eles serão destruídos, expedindo-se o necessário para tanto.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente

para eventual contraprova.

Intime-se o réu revel desta sentença por edital.

Por fim, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, diligenciando a serventia com as demais formalidades de praxe.

Custa na forma da lei, observada a gratuidade judiciária.

Publicada em audiência, saindo os presentes dela intimados.

São Paulo, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA